【서지사항】

【서류명】 의견(답변, 소명)서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2015-0118974

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2016-0754133-95

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

kipassdat270의견서0001.JPG
(776 X 1123)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2015년 특허출원 제118974호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '실시간 연속 라돈 검출장치'로 하여 2015년 08월 24일자로 출원되고, 동일자로 심사청구되어, 2016년 10월 20일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제11항 내지 제19항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2015-0093987호(2015.08.19.)

인용발명 2 : 미국 특허출원공개공보 US2012/0018627호(2012.01.26.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2014-0121001호(2014.10.15.)

인용발명 4 : 공개특허공보 제10-2008-0107475호(2008.12.10.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명1(공보 요약, 제25문단 및 도2 참조)은 공통적으로 '실시간으로 라돈 농도를 측정하는 장치'에 관한 것으로서, 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중 라돈의 알파붕괴 시의 신호 검출 모듈(이온화 챔버를 포함하는 라돈 측

kipassdat270의견서0002.JPG
(776 X 1123)

정기), 및 제어 모듈(컨트롤러)을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다. 차이점을 살펴보면, 정구항 1 발명의 상기 제어 모듈은 '저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호 패턴과 검출 신호의 파형을 비교 분석하여, 정상 알파입자 검출신호를 구별'하는 데에 비해, 인용발명 1에서는 '백그라운드 신호를 필터링하여, 라돈의 알파 입자들에 대한 신호를 카운트 하는' 점과는 다소 차이가 있습니다. 그러나, 이러한 '신호 패턴의 비교'는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함.)가 인용발명 2에 기재된 '패턴 잡음을 교정하는 회로'(공보 요약 참조) 사항을 바탕으로 통상의 장작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야에 속하는 상기 인용발명 1에 인용발명 2(잡음이 감소된 방사선 영상 어레이)를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 정구항 1 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 및 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 정구항 11-12 및 16-19

정구항 11-12 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '오차 보정을 위한, 습도센서 모듈, 및 기압센서 모듈을 더 구비'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 3에 기재된 '방사선 측정 검출기 주변의 풍향, 온도, 습도 데이터를 중앙 서버로 전송하는'(공보 제37문단 잠조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 정구항 16-17 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '온도 센서 모듈을 더 구비하고; 검출 값을 유무선 통신을 이용하여 사용자 단말 또는 서버로 전송'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 3에 기재된 '방사선 측정 검출기 주변의 온도, 습도 데이터를 중앙 서버로 전송하는'(공보 제37문단 잠조) 사항을 바탕으로

kipassdat270의견서0003.JPG
(776 X 1123)

쉽게 구상할 수 있습니다. 정구항 18-19 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '사용자 단말 또는 서버는 라돈농도 값을 데이터베이스화하여 저장모듈에 저장 관리'하며, '위험도를 평가, 매핑하여 디스플레이하는' 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 3에 기재된 '데이터베이스 관리; 및 그래프 및 지도 작성'(공보 제38문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야에 속하는 인용발명 3(생활환경 주변의 방사선 측정 및 관리시스템)을 상기 인용발명 1 내지 2에 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 상기 정구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 종속 정구항 13-15

정구항 13(제1항을 인용)-14 발명의 추가적인 특징은 '주변의 진동을 검출하는 진동센서(가속도 센서) 모듈을 더 구비'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명 4에 기재된 '진동 프로브(가속도계)'(공보 제135문단 참조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 정구항 15 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '전자파 센서 모듈을 더 구비'하는 점인데, 이는 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이 없는 사항이자 인용발명 4에 기재된 '무선 주파수 태그(기술)'(공보 요약 잠조) 사항을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 인접 기술분야에 속하는 인용발명 4(보안 및 추적 시스템)을 상기 인용발명 1 내지 2에 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 상기 정구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1, 2 및 4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.』

kipassdat270의견서0004.JPG
(776 X 1123)

로 되어 있습니다.

Ⅱ. 거절이유의 해소에 대하여

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허정구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

거절이유에서 지적된 정구항 1을 삭제하였습니다. 따라서, **특허 가능 정구항인 정구항 2 및 정구항 7을 각각 독립항으로 새로 기재**하는 한편, 정구항 11 내지 정구항 13, 정구항 15 내지 정구항 17은 그 인용항을 새롭게 기재하였습니다.

이와 같은 보정에 의하여 언급된 거절이유는 해소되었다고 판단됩니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 맺음

따라서 본 출원인은 본원발명의 특허정구범위를 보다 명확히 하는 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하오니 이들을 토대로 재심사하신 후 다른 거절 이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.

kipassdat270의견서0005.JPG
(776 X 1123)